# 虎门镇“9·26”一般道路交通事故调查报告



2019年9月26日03时51分许，驾驶员董永成（男，住址：湖南省衡东县荣桓镇卫星村四组，身份证号：　　，持A2型机动车驾驶证）驾驶粤BFR872号重型厢式货车，由大岭山镇往虎门镇方向行驶，驶至虎岗高速西行虎门港支线K6+700路段时，车头追尾撞向前方同车道同方向因堵塞停车等待通行由王湘进驾驶的粤BBK845号重型半挂牵引车牵引粤BMM88挂号挂车车尾，导致同车道前方白家洪驾驶的粤S8RY07号小货车及黄志远驾驶的粤BGE307号大货车再连环相撞，造成董永成受伤经抢救无效于当日死亡及四车不同程度损坏的交通事故（以下简称“9·26”道路交通事故）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规定，2019年9月27日，经市人民政府批准，成立了由虎门镇委副书记任组长，镇应急、公安、监察、交警、工会、交通等多个部门派员组成的虎门镇“9?26”一般道路交通事故调查组，同时邀请深圳市罗湖区人民政府派员参加，开展事故调查工作（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

**（一）肇事车辆情况**

1.粤BFR872号重型厢式货车，机动车登记所有人：深圳市诚达冷链物流有限公司，登记住址：广东省深圳市罗湖区东晓街道金稻田路绿景山庄8栋2单元505，实际支配使用人：深圳市诚达冷链物流有限公司。粤BFR872号车注册日期：2017年12月07日，　检验有效期至2019年12月31日　，品牌型号：东风牌DFH　　，车辆识别代码：LGAX　　，发动机号：　　，核定载质量为：15635KG，事故发生时实载：10660KG(无超载)。该车于2018年01月12日在深圳市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》（道路运输证号为：粤交运管深字00301XXXX号，有效期至2020年02月28日），该车投保公司为中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司，交通事故责任强制保险单号：　　；机动车商业保险单号：　　，第三者保险限额：100万元，驾驶人座位险限额10万元。公安交警电脑综合信息平台查询，该车两年来共有过7次交通违法行为记录，已接受罚款7次，该车过往无事故记录。

2.粤BBK845号重型半挂牵引车(牵引粤BMM88挂号重型半挂牵引车)，机动车登记所有人均为：深圳市晨德物流有限公司，登记住址均为：广东省深圳市盐田区盐田路八佰麓居B栋306号，实际支配使用人：深圳市晨德物流有限公司。牵引车注册日期：2015年07月07日，检验有效期至2020年07月31日，牵引车品牌型号：华菱之星牌　　，车辆识别代码：　　，发动机号：　　，半挂车注册日期：2010年08月30日，检验有效期至2020年08月31日，半挂车品牌型号：港粤牌HSD　　，车辆识别代号：LA9322　　，该牵引车核定载质量：29.27吨，事发时未载货。该牵引车于2015年08月19日在深圳市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》（粤交运管深字0026XXXXX），经营范围：货物专用运输（集装箱），有效期至2020年05月31日，该半挂车于2014年08月05日在深圳市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》（粤交运管深字0024XXXXX），经营范围：货物专用运输（集装箱），有效期至2020年08月31日。该车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司，交通事故责任强制保险单号：　　；商业保险单号：　　，其中商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车三年来共有过11次交通违法行为记录，已接受罚款11次，该车过往无事故记录。

3.粤S8RY07号轻型厢式货车，机动车登记所有人：东莞市大朗福祥毛织洗水厂，登记住址：广东省东莞市大朗镇新马莲村环保工业城3栋2层3201，3202号，实际车主：兰跃琼，户籍地址：四川省广安市广安区龙滩乡黄莲X组XX号，粤S8RY07号车注册日期：2017年04月10日，检验有效期至2020年04月30日，品牌型号：江淮牌HFC　，车辆识别代号：　　,发动机号：　　，使用性质：非营运。该车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：　　；商业保险单号：　　，其中商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车三年来共有过7次交通违法行为记录，已接受罚款1次，有6次违法未处理，该车过往无事故记录。

4.粤BGE307重型厢式货车，机动车所有人：深圳市恩远速运有限公司，登记住址：深圳市龙岗区平湖街道良安田社区丹平路100号，注册日期：2013年12月20日，检验有效期至2019年12月31日，品牌型号：东风牌DFL　　，车辆识别代号：　　,该车于2018年03月29日在深圳市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》（粤交运管深字0030XXXXX），经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。粤BGE307号重型厢式货车核定载质量：13.995吨，实载：6.785吨，装载货物为快递。该车购有交通事故责任强制投保公司：中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公

司，保险单号：　　；商业保险投保公司：华安财产保险股份有限公司深圳分公司第一支公司，保险单号：　　，其中商业险第三者责任险赔偿限额为150万元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车三年来共有过6次交通违法行为记录，已接受罚款6次，该车过往无事故记录。

**（二）肇事驾驶员情况**

1.粤BFR872号东风牌重型厢式货车驾驶人：董永成，身份证号：　　，户籍地址：湖南省衡东县荣恒镇卫星村X组，驾驶证号：　　，档案编号：　　，初次领驾驶证日期：2002年09月10日，有效期至2024年9月10日，准驾车型：A2，道路运输从业资格证证号：　，从业资格类别：货运驾驶员，发证机关：惠州市交通运输委员会，有效期至2023年12月27日。符合驾驶重型厢式货车条件。2018年3月，董永成入职深圳市诚达冷链物流有限公司，职务为司机，平时的工作为开公司的车辆粤BFR872号东风牌重型厢式货车，帮公司运货，双方有签订劳动合同。

经公安交警电脑综合信息平台查询，董永成近两年来共有7次交通违法行为记录，已接受罚款7次。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采集董永成血液样本送广东康怡司法鉴定中心检验血中乙醇含量以及毒品筛查，血中乙醇检验结果为0mg／ml，毒品筛查结果为无发现吸毒，没有涉嫌酒驾、毒驾。

2.粤BBK845号华菱之星牌重型半挂牵引车驾驶人：王湘进，身份证号：　　，户籍地址：湖南省洞口县石江镇满竹村岩石组XX号，驾驶证号：　　，档案编号：　　，初次领驾驶证日期：2008年10月28日，有效期至2024年10月28日，准驾车型：A2，没有取得货运从业上岗证。经公安交警电脑综合信息平台查询，王湘进近两年来共有11次交通违法行为记录，已接受罚款10次。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对欧阳和文进行毒品检测，结果显示为阴性，没有吸食毒品，同时采集吹气测试方式检验乙醇含量，结果为无饮酒。

3.粤S8RY07号江淮牌轻型厢式货车驾驶人：白家洪，身份证号：　，户籍地址：重庆市忠县磨子乡白河村二组70号，驾驶证号：　，档案编号：　，初次领驾驶证日期：2016年07月08日，有效期至2022年07月08日，准驾车型：C1，经公安交警电脑综合信息平台查询，白家洪近两年来共有3次交通违法行为记录，已接受罚款3次。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对白家洪进行毒品检测，结果显示为阴性，没有吸食毒品，同时采集吹气测试方式检验乙醇含量，结果为无饮酒。

4.粤BGE307号东风牌重型厢式货车驾驶人：黄志远，身份证号：　，户籍地址：湖南省武冈市双牌乡马形村X组X号，驾驶证号：　　，档案编号：　　，初次领驾驶证日期：2009年05月20日，有效期至2025年05月20日，准驾车型：B2，经公安交警电脑综合信息平台查询，黄志远近两年来共有6次交通违法行为记录，已接受罚款6次。东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对黄志远进行毒品检测，结果显示为阴性，没有吸食毒品，同时采集吹气测试方式检验乙醇含量，结果为无饮酒。

**（三）肇事车辆检验检测情况**

1.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤BFR872号重型厢式货车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：

（1）受检的粤BFR872号重型厢式货车转向系统、制动系统、灯光系统，符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

（2）受检的粤BFR872号重型厢式货车，品牌：东风牌，车辆类型：重型厢式车，车身颜色：红白色，核定载质量：15635KG,总质量：25000KG，整备质量：9170KG;外廓尺寸（驾驶楼整体损坏严重）长约976CM，宽约255CM，高约395CM；钢板弹簧片数：18。左防护栏前部内侧安装有长约120CM、宽约60CM、高约60CM的黄色储物箱，储物箱内安装有“无刷交流同步发电机”，型号为：GS184E；后部安装有长约60CM、宽约45CM、高约45CM的油箱。其外部尺寸、外形结构与相关技术参数不符合，检见有本质性改变，存在改装迹象。

（3）受检的粤BFR872号重型厢式货车左侧、右侧及后下部防护栏装置，符合《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》（GB 11567-2017）的相关要求。

（4）受检的粤BFR872号重型厢式货车左侧、右侧及后部粘贴有反光标识均为反光膜型反光标识单元，每色片长约15cm,但后部反的光膜表面存在划痕、气泡、裂纹、颜色不均匀等缺陷或损伤；左侧、右侧及后部反射器的数量、相邻反射器的边缘距离及粘贴顺序不符合GB 23254-2009《货车及挂车 车身反光标识》的相关要求。

2.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤BBK845号重型半挂牵引车及粤BMM88挂号重型集装箱半挂车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：

（1）受检的粤BBK845号重型半挂牵引车及粤BMM88挂号重型集装箱半挂车转向系统、制动系统、灯光系统，符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

（2）受检的粤BBK845号重型半挂牵引车及粤BMM88挂号重型集装箱半挂车，外廓尺寸、外形结构与相关技术参数相符合，未检见有本质性改变，不存在改装迹象。

（3）受检的粤BMM88挂号重型集装箱半挂车左侧、右侧及后下部防护栏装置，符合《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》（GB 11567-2017）的相关要求。

（4）受检的粤BBK845号重型半挂牵引车及粤BMM88挂号重型集装箱半挂车左侧、右侧及后部粘贴有反光标识均为反光膜型反光标识单元，每色片长约15cm,具有反光性能,但粘贴次序不符合GB 23254-2009《货车及挂车 车身反光标识》的相关要求。

3.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤S8RY07号轻型厢式货车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为:

（1）受检的粤S8RY07号轻型厢式货车转向系统、制动系统、灯光系统（右前转向灯，右后制动灯，刹车灯，倒车灯因事故碰撞损坏；其各灯具、灯泡、灯丝未见异常）均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

（2）受检的粤S8RY07号轻型厢式货车，其外形结构与委托方提供的车辆信息及相关技术参数相符合未检见有本质性改变，不存在改装迹象。

（3）受检的粤S8RY07号轻型厢式货车车身防护装置（后下部因事故碰撞损坏），符合《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》（GB 11567-2017）的相关要求。

（4）受检的粤S8RY07号轻型厢式货车左侧、右侧及后部粘贴有反光标识均为反光膜型反光标识单元，每色片长约15cm,具有反光性能,但相邻反射器的边缘距离不符合GB 23254-2009《货车及挂车 车身反光标识》的相关要求;

4.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤BGE307号重型厢式货车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为:

（1）受检的粤BGE307号重型厢式货车转向系统、制动系统、灯光系统（全车各灯具、灯泡、灯丝未见异常）均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

（2）受检的粤BGE307号重型厢式货车，其外形结构与委托方提供的车辆信息及相关技术参数相符合未检见有本质性改变，不存在改装迹象。

（3）受检的粤BGE307号重型厢式货车车身防护装置（后下部因事故碰撞损坏），符合《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》（GB 11567-2017）的相关要求。

（4）受检的粤BGE307号重型厢式货车左侧、右侧及后部粘贴有反光标识均为反光膜型反光标识单元，每色片长约15cm,具有反光性能,但相邻反射器的边缘距离及粘贴的顺序不符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求;

**（四）肇事车辆是否涉嫌改装的鉴定情况**

东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对涉事各方货车进行车辆技术鉴定，结果为:

粤BFR872号重型厢式货车的外形结构（左侧防护栏内安装有“无刷交流同步发电机”，后部安装油箱）与相关技术参数不符合，检见有本质性改变，存在改装迹象。

其他车辆不存在改装迹象。

**（五）涉事单位情况**

1.深圳市诚达冷链物流有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5ETCAY1F，成立于2017年10月26日，类型为有限责任公司，法定代表人为熊振，公司地址：深圳市罗湖区东晓街道金稻田路绿景山庄8栋2单元505；该公司于2017年10月26日在深圳市交通运输委员会获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字4403001XXXXX号），证件有效期至2022年11月29日，经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

2.深圳市晨德物流有限责任公司，统一社会信用代码：91440300578801074N，成立于2010年07月15日，类型为有限责任公司，法定代表人：刘晨，公司地址：深圳市盐田区盐田路八佰麓居B栋306，该公司于2017年06月22日在深圳市交通运输委员会获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（皖交运管许可亳字4403001XXXXX号），证件有效期至2021年06月01日，经营范围： 货物专用运输（集装箱）。

3.东莞市大朗祥富洗水厂，统一社会信用代码:92441900MA536T1K04，成立于2019年04月28日，类型为个体工商户，经营者：谢香兵，公司地址广东省东莞市大朗镇大朗水新路239号3栋201室，经营范围 ：加工：毛织洗水（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4.深圳市恩远速运有限公司，统一社会信用代码:91440300MA5DEXNT8G,成立于2016年06月20日，类型为有限责任公司，法定代表人：麻文刚，公司地址深圳市龙岗区平湖街道良安田社区丹平路100号，该公司于2018年11月19号在深圳市场监督管理局获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字号4403001XXXXX ），证件有效期至2021年03月05日，经营范围 ：普通货运。

**（六）事故现场情况**

1.天气情况。2019年9月26日，星期四，东莞市天气为：多云，吹东南风1级，气温26℃－35℃，事发时29℃，相对湿度67%，事发前后天气良好。

2.道路情况。现场位于莞佛高速东莞市虎门镇虎门港支线西行K6+700M路段，该路段为东西走向，东往谢岗镇方向，西往虎门镇方向；该路段路面铺设沥青，标志标线清晰明显，夜间有路灯照明，视线良好。东往西方向路面设两条机动车道，及一条紧急救援车道，从左往右机动车道宽均为375cm、救援车道宽380cm，该路段设计最高限速为120公里/时，最低限速为60公里/时。事发位置200米处设有交通监控视频。经核查，事故路段的技术指标、交通标志标线的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置。事故发生后，粤BFR872号重型厢式货车停靠在由西往东方向右侧车道内，车头向西，车尾朝东。在粤BFR872号重型厢式货车同车道前方停靠着粤BBK845号重型半挂牵引车/粤BMM88挂号重型集装箱半挂车，该车车头向西，车尾朝东。在粤BBK845号重型半挂牵引车/粤BMM88挂号重型集装箱半挂车同车道前方停靠着粤S8RY07号轻型厢式货车，该车车头向西，车尾朝东。在粤S8RY07号轻型厢式货车同车道前方停着粤BGE307号重型厢式货车，该车车头向西，车尾朝东。

4.车辆痕迹。（1）粤BFR872号重型厢式货车车头见与粤BBK845号重型半挂牵引车/粤BMM88挂号重型集装箱半挂车车尾相碰撞的痕迹，车头前挡玻璃破碎、驾驶室严重变形,离地高40CM至320CM,从左往右0至210CM，从前往后凹陷约140CM；（2）粤S8RY07号轻型厢式货车车尾见与粤BBK845号重型半挂牵引车/粤BMM88挂号重型集装箱半挂车车头相碰撞的痕迹，离地高80CM至200CM,从左往右0至248CM；（3）粤BGE307号重型厢式货车车尾见与粤BBK845号重型半挂牵引车/粤BMM88挂号重型集装箱半挂车车头相碰撞的痕迹，离地高50CM至1900CM,从左往右0至235CM。

5.死者情况。事故发生后董永成被困在驾驶室内经消防人员救出，送东莞市大岭山镇中西医结合医院救治，后经抢救无效于当日死亡。

6.路面痕迹。现场见粤BFR872号重型厢式货车碰撞后往前推行的轮胎印痕，碰撞位置地面有大量碰撞碎片。

**（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况**

1.事故造成1人死亡，粤BFR872号东风牌重型厢式货车驾驶人：董永成，身份证号：　　，户籍地址：湖南省衡东县荣恒镇卫星村X组。经东莞市公安局司法鉴定中心出具的《交通事故尸体检验报告书》（东公交尸检字（2019）第450号）证实董永成符合钝性暴力（如交通事故）致创伤失血性休克死亡。

2.事故直接经济损失约140万元。

**（八）货物源头情况**

经调查，董永成驾驶的粤BFR872号重型厢式货车从事水果配送工作，其受雇于深圳市诚达冷链物流有限公司，公司负责车辆日常管理并向董永成指派运输业务，每月定期支付董永成工资报酬。案发时，董永成驾车由深圳市龙岗区嘉鸣冷库水果配送中心装载水果送往东莞市沙田镇沃尔玛总仓库。

经调查，王湘进驾驶的粤BBK845号重型半挂牵引车/粤BMM88挂号重型集装箱半挂车从事物流配送工作，其受雇于深圳市晨德物流有限公司，公司负责车辆日常管理并向王湘进指派运输业务，每月支付王湘进工资报酬。案发时，王湘进驾车正从深圳往中山去装货。

经调查，白家洪驾驶的粤S8RY07号轻型厢式货车从事毛衣配送工作，其受雇于兰跃琼，由周祚户负责车辆日常管理并向白家洪指派运输业务，每月定期支付白家洪工资报酬。案发时，白家洪驾车由东莞市大朗镇运送毛衣往佛山市高明区的客户。

经调查，黄志远驾驶的粤BGE307号重型厢式货车从事快递配送工作，其受雇于深圳市恩远速运有限公司，公司负责车辆日常管理并向黄志远指派运输业务，每月支付黄志远工资报酬。案发时，黄志远驾车从深圳龙岗区运送家具往广州市番禺区缤迪家具厂。

二、事故发生经过及应急救援情况

**（一）事故经过**

2019年9月26日3时51分许，驾驶员董永成驾驶粤BFR872号重型厢式货车，由大岭山镇往虎门镇方向行驶，驶至莞佛高速东莞市虎门镇新联支线西行K6+700M路段，车头追尾碰撞前方同方向同车道因堵塞停车等待通行由王湘进驾驶的粤BBK845号重型半挂牵引车牵引粤BMM88挂号重型集装箱半挂车车尾并往前推行，致使同车道内由白家洪驾驶的粤S8RY07号轻型厢式货车、黄志远驾驶的粤BGE307号重型厢式货车连环追尾，造成董永成受伤,经送院抢救无效死亡。

**（二）应急处置情况**

1.接处警情况。2019年9月26日3时56分许，东莞市公安局110指挥室接事主报警，称在莞佛高速东莞市虎门镇新联支线西行K6+700M路段有4辆货车发生追尾碰撞，并有人员被困，请求大队出警处置。接报后，东莞市公安局110指挥室立即指令东莞高速公路大队赶赴现场开展勘查取证等工作。

2.应急救援情况。事故发生后，辖区消防（4时28分到达现场）、医疗（4时34分到达现场）、交警（4时32分到达现场）等部门紧急赶赴现场处置，各司其职。被困司机被消防队员解救后立即由救护车送往大岭山镇中西医结合医院进行抢救（当日6时30分许，伤者董永成因伤势过重抢救无效死亡）。东莞高速公路大队教导员王忠平立即率一中队指导员刘丰华、交管股股长张健聪及勘查民警等值班人员赶赴现场，并将情况向支队汇报。随后，交警支队周志明副支队长带领交管科科长翟景良到达现场指导工作。

3.应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

**（三）善后处理情况**

事故发生后，虎门镇政府成立事故善后处理工作领导小组，组织司法、公安交警、应急管理、交通等部门全力做好死者家属安抚工作，目前死者尸体已火化，死者家属正与涉事车方代表及车辆投保保险公司协商赔偿事宜，事故各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因和性质与安全生产措施落实情况

**（一）事故原因**

事故直接原因：当事人董永成交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车在高速公路上行驶时疏忽大意注意力不集中，对应当发现的危险情况没有发现。

**（二）事故性质**

2019年11月4日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具第441908120190000060号《道路交通事故认定书》并送达各方当事人。责任认定结论为：当事人董永成承担此事故全部责任；当事人王湘进、白家洪、黄志远无责任。

根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》第二条“本工作指引适用于经营性道路运输车辆在广东省行政区域内的经营性道路运输活动中造成人员伤亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，……”的规定，经调查认定，虎门镇“9·26”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

**（三）相关单位履职情况**

1.深圳市诚达冷链物流有限公司落实了企业安全生产主体责任，有建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。对从业人员有进行安全生产教育和培训、保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；根据该公司提供的资料显示，该公司每个月都会组织安全生产教育培训会议，深圳市诚达冷链物流有限公司都有通知董永成参加安全教育会议。深圳市诚达冷链物流虽有限公司有建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，但受检的粤BFR872号重型厢式货车存在改装迹象且车身各部反光标识均不符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求，该公司未能及时发现并消除隐患。

2.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队。2019年一至九月，东莞高速公路大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，强化了交通安全管控，认真贯彻落实交警支队工作要求，紧紧围绕支队部署的“遏事故保安全”活动，不断调整勤务部署，采取分片区管理强化巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违法行为：共查处交通违法40000多宗；查处涉酒驾驶298宗（酒后驾驶200宗，醉酒驾驶98宗）；行政拘留32人，采取刑事强制措施104人。确保了辖区道路交通安全畅通，优化了道路交通环境。综上所述，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队履职到位。

3. 东莞市交通运输局虎门分局。作为事故辖区道路运输主管部门，东莞市交通运输局虎门分局深入开展各项安全生产大检查、打非治违、危险化学品等专项整治行动，全面排查治理交通运输行业安全生产隐患，狠抓安全生产各项工作措施的落实，履行了相关职能。据统计，自2019年1月至今，东莞市交通运输局虎门分局共出动执法人员2330人次，检查企业655家次，发现事故隐患201项，限时整改201项，其中已整改178项，责令整改、限期整改、停止违法行为81起，责令停产、停业、停止建设1家，行业秩序整体平稳有序。综上所述，东莞市交通运输局虎门分局履职到位。

四、责任认定及处理建议

**（一）责任认定**

驾驶人董永成交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车在高速公路上行驶时注意力不集中，对应当发现的危险情况没有发现。董永成的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定，对事故负有责任。

**（二）处理建议**

鉴于董永成已在事故中死亡，建议不予追究责任。

**（三）其他处理建议**

1.受检的粤BFR872号重型厢式货车存在改装迹象且车身各部反光标识均不符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。建议由交警部门对其车辆登记公司负责人进行处罚。

2.受检的粤BGE307号重型厢式货车、粤BBK845号重型半挂牵引车粤BMM88挂号重型集装箱半挂车以及粤S8RY07号轻型厢式货车的车身各部反光标识均因边缘距离及粘贴的顺序问题不符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关要求。建议由交警部门通知各方及时整改。

3.事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、防范和整改措施

东莞市虎门镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

**（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任**

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品运输车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，严密防范类似事故再次发生切实规范。

**（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理**

交警、交通运输等部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

**（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识**

镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

附：《虎门镇“9·26”一般道路交通事故调查组成员签名》

虎门镇“9·26”一般道路交通事故调查组

2019年11月19日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-